

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Ця Публічна оферта (далі - “Оферта”) є офіційною пропозицією Виконавця укласти договір про надання інформаційно-консультаційних послуг на визначених нижче умовах із будь-якою дієздатною фізичною особою, яка приймає (акцептує) цю Оферту у порядку, визначеному цією Публічною Офертою.

До моменту здійснення акцепту Користувач повинен ознайомитися з цією Офертою та описом обраного Курсу й Пакета участі, зокрема їх складом, ціною, мовою матеріалів, строком доступу, технічними вимогами та умовами повернення коштів.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.

- **Публічна оферта (Оферта)** - адресована необмеженому колу дієздатних фізичних осіб офіційна публічна пропозиція Виконавця укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг.
- **Договір** - договір між Виконавцем та Користувачем, який укладається в електронній формі шляхом Акцепту цієї Оферти без підписання окремого документа. Зміст Договору становлять умови цієї Оферти та умови обраного Курсу й Пакета, доведені до відома Користувача під час оформлення замовлення, у редакції, чинній на момент Акцепту.
- **Виконавець** - суб'єкт господарювання - оферент за цією Публічною офертою, який реалізує інформаційно-консультаційні послуги від власного імені та за власний рахунок на підставі ліцензійного договору, укладеного з Автором.
- **Автор** - фізична особа-правовласник збірок аудіовізуальних творів, доступ до перегляду вмісту яких є складовою частиною інформаційно-консультаційних послуг. Автор не є стороною цього Договору; згадки про Автора в цій Оферті стосуються порядку надання Індивідуальних консультацій, а також належності майнових прав інтелектуальної власності на Курси.
- **Користувач** - будь-яка дієздатна фізична особа (споживач), яка прийняла (акцептувала) умови цієї Оферти в порядку, встановленому цим Договором та купує відповідний Пакет для особистих потреб, не пов'язаних із підприємницькою діяльністю, з дотриманням установлених Офертою вимог щодо віку та дієздатності.
- **Сайт** - вебсайт за адресою <https://motophd.com>, включно з його мовними версіями, на якому розміщується інформація про Курси та Пакети участі, умови їх придбання.
- **Інформаційно-консультаційна послуга** - комплекс дій Виконавця, що полягає в наданні Користувачу за плату доступу до перегляду Цифрового контенту (матеріалів Курсу) через Особистий кабінет на Платформі, а також організації проведення Індивідуальних консультацій Автором (якщо це передбачено обраним Пакетом), спрямованих на задоволення інформаційних потреб Користувача щодо вдосконалення навичок керування мотоциклом.
- **Цифровий контент (матеріали Курсу)** - дані, які створюються і надаються в цифровій формі (відеоуроки, аудіо- та відеозаписи, гайди, методичні та практичні матеріали тощо), доступ до перегляду яких надається Користувачу в межах обраного Пакета.
- **Курс** - структурований набір матеріалів, цифрового контенту (відеоуроки, гайди, практичні завдання, текстові та графічні матеріали тощо), спрямований на підвищення навичок керування мотоциклом, доступ до якого надається Користувачу після здійснення оплати.
- **Пакет** - обраний Користувачем варіант придбання Курсу, який визначає склад доступних матеріалів Курсу, строк і умови доступу до них, ціну, а також наявність та обсяг Індивідуальних консультацій. Умови Пакета зазначаються на Сайті та доводяться до відома Користувача до здійснення оплати.

- **Базовий пакет** - Пакет, що передбачає надання доступу до визначених у його описі Матеріалів Курсу без Індивідуальних консультацій.
- **Пакет зі зворотним зв'язком** - Пакет, що передбачає надання доступу до визначених у його описі Матеріалів Курсу та проведення Індивідуальних консультацій у погодженому обсязі.
- **Індивідуальна консультація** - особиста консультаційна послуга у форматі відеодзвінка, що входить виключно до складу Пакета із зворотним зв'язком і надається Автором.
- **Платформа** - інформаційна система, яку Виконавець використовує для надання Користувачам доступу до Матеріалів Курсів.
- **Особистий кабінет** - персональний розділ Користувача на спеціалізованій веб-платформі, через який надається доступ до матеріалів Курсу.
- **Акцепт** - повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем усіх умов цієї Оферти шляхом здійснення оплати обраного Курсу через Платіжний сервіс та підтвердження ознайомлення за допомогою чекбоксу.
- **Платіжний сервіс** - уповноважений сторонній платіжний інструмент, підключений на Сайті (зокрема WayForPay або інші), який забезпечує прийом та обробку платежів.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

- 1.1. Ця Оферта є публічною пропозицією Виконавця укласти Договір на визначених у ній умовах відповідно до статей 641, 642 Цивільного кодексу України та адресована необмеженому колу фізичних осіб з урахуванням вимог і обмежень, установлених цією Офертою. Договір, укладений шляхом Акцепту цієї Оферти, є публічним у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України. Підписання окремого документа для укладення Договору не вимагається.
- 1.2. Оферта вважається прийнятою Користувачем (акцептованою) з моменту здійснення оплати обраного Курсу через Платіжний сервіс, підключений на Сайті, за умови попереднього підтвердження Користувачем згоди з умовами Оферти в порядку, визначеному пунктом 1.3. Акцепт означає повне та безумовне прийняття Користувачем умов цієї Оферти.
- 1.3. Перед здійсненням оплати Користувач додатково підтверджує ознайомлення з умовами цієї Оферти шляхом окремої активної дії - самостійного проставлення відповідної позначки (чекбоксу) під час оформлення замовлення.
- 1.4. Мінімальний вік Користувача для самостійного акцепту цієї Оферти - 18 років. Особи віком від 14 до 18 років можуть акцептувати цю Оферту лише за наявності попередньої згоди батьків, усиновлювачів або піклувальників на вчинення такого правочину. Здійснюючи Акцепт, такий Користувач підтверджує наявність відповідної згоди або повної цивільної дієздатності. Виконавець має право запросити належне підтвердження цих обставин в обсязі, необхідному для перевірки правомірності укладення Договору.
- 1.5. Ця Оферта не поширюється, не застосовується та не створює жодних зобов'язань для Виконавця щодо осіб, які є громадянами, підданими або податковими резидентами держав, визнаних відповідно до законодавства України державою-агресором або державою, що здійснює збройну агресію проти України, та/або включені до переліків осіб, до яких застосовано санкції України, Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки чи Організації Об'єднаних Націй.
- 1.6. Здійснюючи Акцепт цієї Оферти, Користувач безумовно гарантує та засвідчує Виконавцю, що він не належить до жодної з категорій осіб, зазначених у пункті 1.5 цієї Оферти. У разі встановлення Виконавцем факту належності Користувача до таких осіб, Виконавець має право в односторонньому порядку негайно відмовитися від Договору та анулювати доступ Користувача до Курсу без повернення сплачених коштів.
- 1.7. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Оферти шляхом розміщення нової редакції на Сайті із зазначенням дати набрання нею чинності. Нова

редакція застосовується до договорів, укладених після дати її оприлюднення. До вже оплаченого Курсу застосовуються редакція Оферти та умови обраного Пакета, чинні й доведені до відома Користувача на момент Акцепту. Подальші зміни Оферти або опису Пакета на Сайті самі по собі не змінюють умов раніше укладеного Договору.

- 1.8. Ця Оферта та матеріали Курсів можуть надаватися Виконавцем українською, російською та англійською мовами. Оплачуючи обраний Курс, Користувач підтверджує, що ознайомлений з мовою надання контенту, і надає згоду на отримання доступу до Курсу відповідною мовою. У разі розбіжностей між мовними версіями цієї Оферти пріоритет має текст англійською мовою.

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

- 2.1. Виконавець надає Користувачу платний доступ до обраного Курсу в межах обраного Пакета та забезпечує проведення Індивідуальних консультацій, якщо вони передбачені таким Пакетом, а Користувач оплачує обраний Пакет на умовах цієї Оферти.
- 2.2. Виконання за цим Договором полягає в наданні інформаційно-консультаційної послуги, а саме: доступу до перегляду цифрового контенту (матеріалів Курсу), а для Пакета із зворотним зв'язком - також проведення Індивідуальних консультацій. Ця Оферта не є договором про освіту, що передбачає видачу документа про освіту державного зразка, і не є договором про навчання керуванню транспортним засобом з нуля: Курси призначені для осіб, які вже володіють базовими навичками керування мотоциклом і мають на меті удосконалення таких навичок.
- 2.3. Склад, обсяг, ціна та строк доступності кожного Курсу й Пакета зазначаються Виконавцем на відповідній сторінці Сайту й визначаються на момент оформлення замовлення. Для Пакета із зворотним зв'язком додатково зазначаються кількість і тривалість Індивідуальних консультацій та строк, протягом якого Користувач може ними скористатися. Ця інформація доводиться до відома Користувача до здійснення оплати. Строк доступу до матеріалів Курсу визначається пунктом 2.6 цієї Оферти.
- 2.4. Доступ до Курсу надається Користувачу автоматично не пізніше 6 (шести) годин після успішного здійснення оплати через Платіжний сервіс шляхом надсилання на вказану Користувачем електронну адресу посилання та/або облікових даних для входу до Особистого кабінету. Якщо протягом зазначеного строку Користувач не отримав відповідного повідомлення або не може отримати доступ до придбаного Курсу, він може звернутися до Виконавця за контактними даними, наведеними в цій Оферті, для усунення проблеми.
- 2.5. Обов'язок Виконавця щодо первинного надання доступу до матеріалів Курсу вважається виконаним із моменту забезпечення Користувачу можливості доступу до придбаних матеріалів через Особистий кабінет та надсилання йому необхідних для цього даних. При цьому Виконавець зберігає обов'язок забезпечувати доступ протягом строку, визначеного пунктом 2.6 цієї Оферти. Індивідуальні консультації вважаються наданими після їх фактичного проведення в обсязі, передбаченому обраним Пакетом. Саме по собі невикористання Користувачем належно наданого доступу не свідчить про невиконання Виконавцем своїх зобов'язань і не обмежує передбачених законодавством прав Користувача.
- 2.6. Доступ надається на строк, визначений в описі відповідного Пакета на Сайті. Якщо в описі Пакета зазначено про "безстроковий" або "пожиттєвий" доступ, такий доступ надається протягом усього строку існування Сайту та/або ведення Виконавцем даної комерційної діяльності, але не менше ніж 12 (дванадцять) місяців з моменту оплати.
- 2.7. У межах Пакета із зворотним зв'язком Автор погоджує дату й час проведення Індивідуальної консультації з Користувачем в індивідуальному порядку.

III. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

- 3.1. Ціна Курсу в межах обраного Пакета вказується Виконавцем на відповідній сторінці Сайту в євро (EUR) та/або доларах США (USD). Для окремих мовних версій Сайту ціна може вказуватися в гривні (UAH).
- 3.2. Оплата здійснюється Користувачем у повному обсязі авансом через Платіжний сервіс WayForPay чи інший платіжний сервіс, підключений на Сайті. Конвертація у валюту розрахунків, якщо вона застосовна, здійснюється Платіжним сервісом за його курсом на момент оплати; Виконавець не є стороною такої конвертації і не відповідає за пов'язану з нею курсову різницю.
- 3.3. Ціна послуги вказана без урахування комісій платіжного сервісу, банку-емітента картки Користувача чи інших посередників, які можуть додатково стягуватися відповідно до умов таких третіх осіб і не контролюються Виконавцем.
- 3.4. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати ціни Курсів щодо майбутніх замовлень. Такі зміни не впливають на ціну Курсів, уже оплачених Користувачем.

IV. ПРАВО НА ВІДМОВУ ВІД ДОГОВОРУ ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ.

- 4.1. Оскільки предметом цього Договору є надання цифрового контенту та послуг, які не постачаються на матеріальному носії, а доступ до Курсу надається автоматично після оплати, Користувач, здійснюючи оплату обраного Пакета, надає свою попередню пряму згоду на негайне надання послуги та беззастережно визнає, що таким чином він втрачає право на відмову від Договору в частині наданого цифрового контенту.
- 4.2. Повернення коштів, сплачених за обраний Пакет, є винятковим заходом і здійснюється виключно у разі, якщо доступ до Курсу не було надано Користувачу з технічної причини на боці Виконавця чи Платіжного сервісу, і ця причина не була усунена Виконавцем протягом розумного строку після звернення Користувача.
- 4.3. Якщо після оплати Пакета із зворотним зв'язком Користувач звернувся із проханням призначити Індивідуальну консультацію, а Автор не вийшов на зв'язок для погодження дати й часу протягом 7 (семи) робочих днів, Користувач має право протягом 14 днів з дня спливу цього строку вимагати повернення сплачених коштів у повному обсязі. Звертаючись із проханням призначити дату консультації, Користувач надає попередню пряму згоду на початок надання цієї послуги до спливу строку на відмову від Договору і підтверджує, що після її повного надання він втрачає право на відмову від Договору в цій частині. У разі відмови від Договору до повного надання консультації Користувач сплачує Виконавцю суму, пропорційну фактично наданій частині послуги.
- 4.4. В інших випадках, включно з добровільною відмовою Користувача від подальшого використання Курсу, кошти поверненню не підлягають, оскільки послуга вважається наданою в повному обсязі з моменту надання доступу до матеріалів Курсу.
- 4.5. Для повернення коштів відповідно до пунктів 4.2 та 4.3 цієї Оферти Користувач надсилає звернення на електронну адресу support@motophd.com із зазначенням відомостей, достатніх для ідентифікації замовлення та платежу. Повернення коштів за наявності передбачених цією Офертою або законом підстав здійснюється тим самим способом, яким здійснювалася оплата, протягом 14 банківських днів з моменту задоволення Виконавцем відповідного звернення.
- 4.6. Положення цього розділу не обмежують і не скасовують інші права споживача, які є імперативними (тобто такими, що не можуть бути виключені чи обмежені Договором) відповідно до законодавства країни постійного місця проживання Користувача.

V. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН.

- 5.1. Виконавець зобов'язаний надати Користувачу доступ до Курсу та забезпечити організацію проведення Індивідуальних консультацій Автором, якщо вони передбачені обраним Пакетом, в обсязі та на умовах, визначених розділом II цієї Оферти, і забезпечувати технічну доступність Сайту, крім часу проведення регламентних робіт і випадків дії обставин непереборної сили (форс-мажору).
- 5.2. Виконавець має право змінювати структуру й наповнення Курсу за умови збереження його змістовної цінності та відповідності опису, за яким Курс було придбано, а також залучати Автора для проведення Індивідуальних консультацій.
- 5.3. Користувач зобов'язаний надавати достовірні дані під час оформлення замовлення, необхідні для надання доступу та ідентифікації Користувача, і повідомляти Виконавця про зміни контактних даних, необхідних для виконання Договору.
- 5.4. Користувачу забороняється передавати наданий йому доступ до Особистого кабінету третім особам у будь-якій формі, включно з передачею облікових даних чи індивідуальних посилань для доступу. Користувач зобов'язаний зберігати конфіденційність облікових даних і невідкладно повідомляти Виконавця про виявлений несанкціонований доступ до свого Особистого кабінету.
- 5.5. Користувачу забороняється копіювати, відтворювати, розповсюджувати чи іншим чином передавати третім особам матеріали Курсу у будь-якій формі та в будь-який спосіб.
- 5.6. Виконавець має право в односторонньому порядку призупинити або припинити доступ Користувача до Курсу без повернення сплачених коштів у разі порушення заборон, установлених пунктами 5.4 та 5.5 цієї Оферти.

VI. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

- 6.1. Усі матеріали Курсу (цифровий контент, відеоуроки, PDF-гайди, інші текстові й графічні матеріали) охороняються законодавством про авторське право та суміжні права. Майнові права на них належать Автору та/або іншим правовласникам. Виконавець використовує матеріали Курсу на підставі ліцензійного договору з Автором, який забезпечує наявність прав і дозволів, необхідних для їх використання в межах цієї Оферти.
- 6.2. Надання доступу до Курсу не передбачає відчуження Користувачу жодних майнових прав інтелектуальної власності на матеріали Курсу. Користувачу надається обмежене, особисте, невиключне і таке, що не підлягає передачі, право використовувати матеріали Курсу виключно для власного ознайомлення протягом строку доступу.
- 6.3. Будь-яке комерційне використання, відтворення, розповсюдження чи публічне доведення матеріалів Курсу без попередньої письмової згоди Виконавця забороняється.
- 6.4. У разі виявлення фактів несанкціонованого розповсюдження, копіювання чи публічного доведення матеріалів Курсу або передачі доступу третім особам, Користувач зобов'язаний сплатити Виконавцю штраф у розмірі 500 (п'ятисот) євро (або еквівалент у гривні за курсом НБУ на день пред'явлення вимоги) за кожен випадок порушення протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту направлення Виконавцем відповідної вимоги. Сплата штрафу не звільняє Користувача від відшкодування збитків, що перевищують суму штрафу.

VII. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

- 7.1. Курси спрямовані на вдосконалення навичок керування мотоциклом особами, які вже володіють базовими навичками керування, і не замінюють офіційну підготовку, необхідну для отримання посвідчення водія відповідної категорії.
- 7.2. Виконавець і Автор не гарантують досягнення Користувачем будь-якого конкретного індивідуального результату, зокрема набуття певних навичок, уникнення дорожньо-транспортних пригод тощо. Результат залежить виключно від індивідуальних фізичних даних, підготовки, обережності та рішень самого Користувача.

- 7.3. Оформлюючи замовлення, Користувач підтверджує, що розуміє й повністю усвідомлює всі ризики, пов'язані з керуванням мотоциклом, включно з ризиком травмування чи смерті, самостійно приймає рішення про практичне застосування отриманих знань і повністю та самостійно несе відповідальність за будь-які дії, вчинені ним під час чи після проходження Курсу, а також за шкоду, заподіяну собі, третім особам або майну внаслідок керування мотоциклом. Користувач зобов'язаний дотримуватися застосовних правил дорожнього руху та вимог безпеки, використовувати належне захисне спорядження й не виконувати вправи в умовах, що створюють небезпеку для нього або інших осіб.
- 7.4. Сукупна відповідальність Виконавця за цим Договором обмежується сумою, фактично сплаченою Користувачем за відповідний Курс, крім випадків, коли обмеження відповідальності не допускається імперативними нормами застосовного законодавства.
- 7.5. Виконавець не несе відповідальності за тимчасову недоступність Сайту чи Особистого кабінету, спричинену збоями в роботі мереж зв'язку чи інших третіх осіб, що не залежать від Виконавця, а також у разі настання форс-мажорних обставин, які Виконавець не міг передбачити чи відвернути розумними заходами.

VIII. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ.

- 8.1. Виконавець обробляє персональні дані Користувача відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та, у випадках, коли застосовується Регламент (ЄС) 2016/679 (GDPR), - згідно з його положеннями. Обробка здійснюється в обсязі, необхідному для укладення та виконання Договору, виконання передбачених законом обов'язків Виконавця, а також для інших цілей на відповідних правових підставах, визначених у Політиці конфіденційності.
- 8.2. Володільцем (контролером) персональних даних є Виконавець.
- 8.3. Детальні умови щодо збору, обробки, зберігання персональних даних, а також механізми реалізації прав Користувача закріплені в окремій Політиці конфіденційності, розміщеній на Сайті, яка є невід'ємною частиною цієї Оферти.

IX. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО ТА ЮРИСДИКЦІЯ.

- 9.1. У разі виникнення спорів чи претензій Користувач має право звернутися до Виконавця засобами, зазначеними в розділі «Реквізити Виконавця». Виконавець розглядає звернення та надає відповідь протягом розумного строку, що не перевищує 7 (семи) робочих днів з моменту отримання звернення.
- 9.2. Ця Оферта та відносини сторін регулюються законодавством України, без шкоди для імперативних норм законодавства про захист прав споживачів країни постійного місця проживання Користувача, якщо застосування таких норм є обов'язковим відповідно до застосовного міжнародного приватного права.
- 9.3. Спори, які не вдалося вирішити шляхом переговорів, підлягають розгляду в судах України за місцезнаходженням Виконавця, без шкоди для права Користувача-споживача, який є резидентом Європейського Союзу, звернутися до суду за місцем свого постійного проживання, якщо таке право надається йому імперативними нормами застосовного законодавства.
- 9.4. Сторони визнають належними та письмовими доказами в суді: електронні журнали серверів Виконавця та Платіжного сервісу, що фіксують дату, час, IP-адресу, факт натискання чекбоксів і факт здійснення оплати; повідомлення, надіслані на електронну пошту Сторін.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ.

Фізична особа-підприємець Білий Володимир Вікторович
РНОКПП 2469416512

Адреса: Україна, 04114, місто Київ, просп. Литовський, буд. 8а, кв. 5

Контакт для звернень та претензій: support@motophd.com

Редакція від 19 вересня 2026 року.